

Guion de examen directo

Testigo: Lucio Dacheto — albañil y pintor, amigo de la infancia de Darío Alberto Flores

Fuente probatoria: Declaración de fs. 29 del Expediente didáctico

BLOQUE 1 · ACREDITACIÓN — Quién es y cómo conoce a Darío

Preg. 1–3

Objetivo: *Mostrarlo como un laburante honesto, amigo de toda la vida.*

1 ABOGADO Señor Dacheto, buenos días. ¿A qué se dedica usted?

☐

TESTIGO

Buenos días. Trabajo en la construcción, hago changas de albañilería y pintura.

[Expediente, p. 29]

2 ABOGADO ¿Tiene familia a su cargo?

☐

TESTIGO

Sí, tengo una hija chica a la que mantengo con mi trabajo. *[Expediente, p. 29]*

3 ABOGADO ¿Conoce usted a Darío Alberto Flores?

☐

TESTIGO

Sí, lo conozco desde que éramos chicos, hace unos veinte años. Fuimos juntos a la escuela primaria y parte de la secundaria, y vivimos en el mismo barrio desde siempre.

[Expediente, p. 29]

BLOQUE 2 · LA VIDA COTIDIANA Y LABORAL DE DARÍO

Preg. 4–5

Objetivo: *Desarmar la imagen de “asaltante nocturno” y mostrarlo como vendedor ambulante.*

4 ABOGADO ¿A qué se dedica Darío Flores, según lo que usted conoce?

☐

TESTIGO

Darío trabaja todos los días haciendo changas y como vendedor ambulante para mantener a su familia. *[Expediente, p. 29]*

5 ABOGADO ¿Desde qué época trabaja Darío?

☐

TESTIGO

Desde muy chico. El padre de Darío falleció cuando él era chico y la madre se quedó sola con todos los hermanos. Darío tuvo que dejar la escuela en segundo año para salir a trabajar a la calle y ayudar a parar la olla en su casa. *[Expediente, p. 29]*

BLOQUE 3 · EL HOSTIGAMIENTO POLICIAL PRESENCIADO — El misil del caso

Preg. 6–10

Objetivo: *Probar que la policía de la zona inventa detenciones para llenar cupos.*

6 ABOGADO Señor Dacheto, ¿cómo es la relación entre Darío Flores y la policía del barrio?

☐

TESTIGO

La policía lo tiene fichado y lo controla constantemente. No lo dejan trabajar tranquilo. A cada rato lo paran, le preguntan qué hace, adónde va, qué vende o cuánto cobró, haciéndole perder tiempo de trabajo. *[Expediente, p. 29]*

7 ABOGADO ¿Usted presencié personalmente algún procedimiento policial contra Darío?

☐

TESTIGO

Sí, lo vi con mis propios ojos. *[Expediente, p. 29]*

8 ABOGADO Cuénteles al tribunal qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad.

☐

TESTIGO

Estábamos tomando una cerveza tranquilamente en un bar del barrio después de trabajar, y de repente se acercaron unos policías. Sin ningún motivo, le dijeron a Darío que “andaban necesitando a alguien” y se lo llevaron detenido en el patrullero sin darle mayores explicaciones. *[Expediente, p. 29]*

9	ABOGADO	Cuando los policías dijeron que “andaban necesitando a alguien”, ¿Darío estaba cometiendo algún delito o contravención?
☐	TESTIGO	Para nada. Estábamos sentados tranquilos tomando algo. Se lo llevaron simplemente por llevarse a alguien. <i>[Expediente, p. 29]</i>
10	ABOGADO	¿Qué medidas tomó Darío a partir de esos controles constantes?
☐	TESTIGO	Decidió irse a vender fuera del centro y cambiar de zonas para evitar problemas, pero los controles seguían. Por su aspecto o por cómo se vestía, la policía siempre lo paraba y lo demoraba. <i>[Expediente, p. 29]</i>

BLOQUE 4 · INOCULACIÓN DE DEBILIDADES — Anticipar el ataque del Fiscal

Preg. 11–13

Objetivo: Decirlo nosotros antes de que el fiscal lo use como trampa.

11	ABOGADO	Señor Dacheto, en el barrio, ¿se dicen cosas o rumores sobre Darío?
☐	TESTIGO	En el barrio se hablan muchas cosas, rumores de que supuestamente robó motos u otras cosas, pero son comentarios exagerados o inventados de gente que habla por hablar. En mis 28 años de vida jamás vi ni supe que Darío cometiera realmente un delito. <i>[Expediente, p. 29]</i>
12	ABOGADO	¿Sabe usted si Darío consume alguna sustancia?
☐	TESTIGO	Sí, no voy a mentir diciendo que es un santo. Sé que Darío de vez en cuando fuma marihuana, pero es un pibe trabajador que se rompe el lomo para mantener a la familia. <i>[Expediente, p. 29]</i>
13	ABOGADO	Respecto a la noche del robo en calle Argensola, ¿sabe usted algo de lo que pasó esa madrugada?
☐	TESTIGO	No, de esa noche no sé nada porque yo no estuve ahí. <i>[Expediente, p. 29]</i>

CIERRE

14	ABOGADO	Muchas gracias, señor Dacheto. No tengo más preguntas, Señoría.
☐		